

1500598-16.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500598-16.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2052012/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23195810 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1271/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2052012 - 04º D.P. CAMPINAS, 1271/22/010 - 04º D.P. CAMPINAS, 2052012/2022 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN DOUGLAS FERNANDES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Jean Douglas Fernandes, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 13 horas, na Rua Firmino Costa, nº. 229, no bairro Jardim Campinas, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, mediante escalada, tentou subtrair, para si, uma par

de tênis da marca Mizuno, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem pertencente à vítima "L.P.H.", somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (págs. 07/09); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 14/16); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 18) e laudo pericial (págs. 164/168).

Por decisão proferida em 02 de março de 2022 (págs. 134/135), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 156), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 174/177). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, uma testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com observância da confissão, reincidência e maus antecedentes do acusado quando da dosimetria da pena, bem como fixação de regime fechado para cumprimento inicial da pena.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado e aplicação do Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, a desclassificação para a forma simples com o afastamento da qualificadora da escalada, fixação da pena no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, reconhecimento da prática delitiva na forma tentada e aplicação do redutor no patamar máximo e fixação do regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelo laudo pericial acima mencionado.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "L. P. H.", em sede administrativa, declarou que se encontrava em sua residência, quando um desconhecido tocou diversas vezes a campainha da casa. Como não o conhecia, não o atendeu. Após, percebeu que ele pulou o portão da garagem e passou a mexer em diversas caixas e objetos que a declarante costuma deixar naquele local. Por este motivo, telefonou para a Polícia Militar e ficou aguardando. Quando os policiais militares chegaram, conseguiram deter o desconhecido na garagem, o qual já havia separado para furtar um par de tênis da marca Mizuno, que pertence à irmã da declarante, já acondicionado por ele em uma sacola plástica. Soube que o desconhecido se chama Jean Douglas Fernandes. Após dirigiu-se até este plantão, onde o par de tênis lhe foi entregue.

Em juízo, declarou que, nos dias dos fatos, estava em sua residência, quando um indivíduo começou a tocar a campainha. Não atendeu, achando ser um vendedor ambulante. Em seguida, observou pela janela da sala que não havia ninguém; porém, em poucos minutos percebeu que algum indivíduo havia adentrado em sua residência e, ao dirigir-se para o local, notou que ele estava em posse de alguns bens

localizados no lado externo da residência. Acionou a Polícia Militar, que chegou rápido no local e os policiais conseguiram tomar as devidas providências.

A testemunha Lucas Podavin Schiavolin, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento quando tomou conhecimento pelo COPOM acerca de possível furto em interior de residência situada na Rua Firmino Costa, 229 no bairro Taquaral e para lá se dirigiu juntamente com Soldado Lois. Pelo local, encontrou o indiciado Jean Douglas Fernandes no quintal de residência, sendo que ele segurava uma sacola plástica contendo um par de tênis cinza da marca Mizuno. Questionado, ele confessou ter ingressado no local, pulando o portão da casa e que já havia separado o par de tênis encontrado no quintal, pois iria furtá-lo. A vítima, Lie Poo Hiang, também se encontrava presente na residência. Ela lhe disse que o indiciado Jean Douglas Fernandes tocou a campainha por algumas vezes, mas por medo, decidiu não atendê-lo, permanecendo no interior da casa. Após, escutou barulho vindo do quintal e percebeu que o indiciado Jean Douglas Fernandes havia pulado o muro e estava revirando os objetos que ali se encontravam. Por este motivo, acionou o 190, aguardando o concurso da Polícia Militar. Diante dos fatos, deu voz de prisão ao indiciado Jean Douglas Fernandes e o encaminhou até este plantão, onde tomou conhecimento que ele se tratava de indivíduo procurado da Justiça. Também exibiu o par de tênis Mizuno que foi apreendido, avaliado e devolvido à vítima.

Em juízo, declarou que recebeu solicitação para averiguar um possível furto em andamento. No local dos fatos, foi localizado um indivíduo com uma sacola nas mãos. Comunicaram a dona da residência, que afirmou que havia um indivíduo que tinha pulado o muro e estava mexendo em seus pertences. Indagado, o réu disse ser morador de rua e supôs que não havia ninguém na residência.

A testemunha Bruno Lois Betti, ouvido exclusivamente em sede administrativa, prestou suas declarações em consonância com a de seu colega de farda.

O acusado Jean Douglas Fernandes, perante autoridade policial, informou que passou pelo local e viu que na garagem de uma casa havia várias caixas de mantimentos. Como estava com fome, tocou a campainha da casa várias vezes porque queria receber algo para comer. Como não foi atendido, decidiu pular o muro da residência. Passou a mexer nas caixas que estavam na garagem e viu que dentro das caixas havia massa de tomate e latas de palmito. Viu que pelo local também havia um par de tênis e o colocou dentro de uma sacola plástica para subtrai-lo. Também pretendia levar os alimentos. Nesse momento, policiais militares aportaram no local e conseguiram detê-lo. Após, foi encaminhado à Delegacia. Tem conhecimento que é pessoa procurada pela Justiça, informando que conseguiu benefício da "saidinha" em maio de 2021 e não mais retornou ao estabelecimento prisional Ataliba Nogueira; desde então, permanece na residência de seus familiares no Jardim Santana e também pelas ruas de Campinas.

Em juízo, confessou a prática do delito. Disse ser morador de rua e que passava muita fome. Ao passar pela residência da vítima, viu a oportunidade de adquirir algum alimento. No desespero, invadiu a casa, pois achava que lá havia alimentos, uma vez que observou nas caixas que estavam no local. Em poucos minutos foi abordado pela Polícia em posse de um par de tênis e foi conduzido para a delegacia.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado ao acusado nos termos do artigo 155, §4º, II c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, mediante escalada, tentou subtrair, para si, uma par de tênis da marca Mizuno, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem pertencente à vítima "L.P.H.", somente não se

consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível frente a uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, II c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, tentar subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante escalada.

Registre-se, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, este foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Ouvida, a vítima descreveu com detalhes a ação do acusado que, após não ser atendido, pulou o portão e adentrou na residência, mexeu em bens que lhe pertenciam e separou um tênis para si. Nota-se que a ação do acusado foi observada pela vítima, não sobrevivendo dúvida quanto à intenção da subtração. Tais circunstâncias foram confirmadas pelo acusado em juízo, que reconheceu que pretendia, ainda, levar outros bens da vítima.

O réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial,

oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido pela Defensoria Pública.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Importante frisar que a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à escalada, restou devidamente comprovada pela palavra da vítima, da testemunha e do próprio réu, devendo ser reconhecida.

Como bem ponderado pela ilustre representante do Ministério Público, a qualificadora da escalada restou comprovada. Tal circunstância restou evidenciada pelo laudo pericial de págs. 164/168, tendo em vista descrição de que os portões que guarneciam a residência não tinham sinais de arrombamento, bem como "não foram encontrados marcas ou outros sinais que evidenciassem o acesso delituoso à propriedade. Contudo, devido às características da vedação do imóvel (portão e gradil metálico) que media aproximadamente 210 (duzentos e dez) centímetros de altura, admite-se como possível ingresso mediante escalada.".

No mais, ressalte-se que o crime pretendido pelo acusado apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Evidente que a não consumação ocorreu exclusivamente em razão da ação repressiva dos policiais militares, que agiram rapidamente, evitando-se a subtração dos bens da vítima.

Importante frisar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividido em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito - cogitatio - até sua respectiva consumação. Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração. Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa nitidamente no caso em apreço.

Vale ressaltar, que se considera iniciada a execução do crime quando o agente

começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei. Frisa-se que, a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, depende do quão longe o réu foi na execução da ação criminosa, isto é, do quanto se aproximou de consumir o delito.

Reitera-se que, a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, depende do quão longe o réu foi na execução da ação criminosa, isto é, do quanto se aproximou de consumir o delito.

Neste sentido, quanto menor for à aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta. Deste modo, apreciando os fatos em que o réu foi detido ainda no interior do estabelecimento comercial, fixa-se a redução em 2/3 (um terço).

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, urge-se retratar que tal conteúdo valorativo dispõe acerca do baixíssimo grau de ofensividade e lesividade, bem como da irrelevância da conduta no âmbito social. Frisa-se que tal princípio não se enquadra ao fato em questão, porquanto a conduta de furto apresenta-se como uma ação reiterada por parte do acusado.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.^a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1357251 MG 2012/0259399-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013)

Por fim, a empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima mínimo legal, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0025060-02.2015.8.26.0114 – págs. 62/63; Processo 3006075-02.2013.8.26.0114 – págs. 65/66; Processo 0085155-71.2006.8.26.0224 – pág. 66; Processo 0106659-70.2005.8.26.0224 – págs. 66/67), bem com pela personalidade do acusado que praticou o delito quanto foragido do sistema prisional, resultando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ante a agravante da reincidência específica, aumento a pena em 1/3, resultando em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de

determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Observada a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o crime foi tentado, diminuo a pena em 2/3 (dois terço), tornando a pena como definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado JEAN DOUGLAS FERNANDES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, inciso II c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado, bem como pelos maus antecedentes, reincidência específica e personalidade do acusado que praticou o delito estando foragido do sistema prisional, não se verificando adequação de regime mais branco.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, permanecendo inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas mantidas – Regime escorreitamente fixado – Impossibilidade de detração – A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo – Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que não obstante o montante da pena cumprida provisoriamente seja suficiente para alterar o regime inicial, o réu estava em situação de foragido e teve o regime aberto cautelarmente sustado, de forma que apenas o juízo da execução poderá fazer a necessária unificação das penas.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oficie-se ao Juízo Corregedor dos Presídios informando a reclamação do detento

sobre a quantidade e qualidade de comida fornecida para conhecimento e providências que entender pertinentes.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA